

NEJVYŠŠÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ

Jezuitská 585/4, 660 55 Brno

ID datové schránky: 5smaetu

K RUKÁM NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ JUDr. LENKY BRADÁČOVÉ, Ph.D.

Datovou schránkou

V Ospělově dne 22. srpna 2026

Podatel: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx

SEDMÉ DOPLNĚNÍ PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY ZE DNE 14. ČERVENCE 2026

sp. zn. 6 NZN 1737/2026

SOUČASNĚ KÁRNÝ PODNĚT VE VZTAHU K POSTUPU JUDr. LENKY CHMELOVÉ

SEDMÉ DOPLNĚNÍ MÁ JEDINÝ ÚČEL: KONFRONTOVAT ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ PODÁNÍ JUDr. LENKOU CHMELOVOU S TÍM, CO NSZ JIŽ PROKAZATELNĚ VĚDĚLO, A S NOVÝMI ÚŘEDNÍMI DŮKAZY POLICIE ČR ZE DNE 20. 8. 2026.

I. Marné uplynutí termínu 21. srpna 2026

Pátým doplněním předžalobní výzvy ze dne 1. srpna 2026, vedeným ve spise 6 NZN 1737/2026, podatel výslovně navrhl, aby NSZ do 21. srpna 2026 alespoň sdělilo, zda po úplném věcném posouzení využije své zákonné oprávnění podat žalobu ve veřejném zájmu a jaké jiné opatření přijalo. Tento termín dne 21. srpna 2026 marně uplynul.

Sdělení JUDr. Lenky Chmelové ze dne 13. srpna 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-73, tuto požadovanou odpověď nenahradilo. Sdělení, že NSZ není žalovaným v řízení proti Ministerstvu spravedlnosti, není odpovědí na otázku, zda NSZ samo využije oprávnění podle § 66 odst. 2 s. ř. s., ani na otázku, jaké jiné opatření v rámci vlastní zákonné působnosti přijalo.

Podatel přitom již dne 1. srpna 2026 výslovně odlišil termín 21. srpna 2026 od dobrovolně poskytnuté nejzazší lhůty do 11. září 2026 pro konečné stanovisko k předžalobní výzvě a výslovně uvedl, že tato pozdější lhůta „nemění zákonné lhůty ani dřívější vznik procesních oprávnění“. Lhůta do 11. září 2026 proto zůstává zachována; nic však nemění na skutečnosti, že termín pro požadovanou minimální odpověď již marně uplynul.

K DNEŠNÍMU DNI 22. 8. 2026 TEDY NSZ NEJENŽE NEPOSKYTL POŽADOVANÉ SOUHRNNÉ VĚCNÉ VYŘÍZENÍ, ALE MARNĚ UPLYNUL I TERMÍN, KTERÝ MU PODATEL POSKYTL ALESPŮŇ PRO MINIMÁLNÍ ODPOVĚĎ, ZDA HODLÁ VYUŽÍT VLASTNÍ ZÁKONNÉ OPRAVNĚNÍ A JAKÉ JINÉ OPATŘENÍ PŘIJALO.

II. Už nejde o nedorozumění

Páté doplnění ze dne 1. srpna 2026 již popsalo roztržštění skutkově propojené věci mezi více orgánů a výslovně požadovalo, aby doložená podezření, nové skutečnosti, tvrzené následky a úplnost spisového předání byly posouzeny jako propojený celek. Šesté doplnění ze dne 15. srpna 2026 znovu požadovalo určit, který článek soustavy státního zastupitelství odpovídá za souhrnné posouzení propojeného skutkového celku.

Sdělení NSZ ze dne 13. srpna 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-73, podepsané JUDr. Lenkou Chmelovou, však podání znovu redukovalo zejména na otázku zásahové žaloby proti Ministerstvu spravedlnosti a na přezkum postupu OSZ v Prostějově. Odpověď, že NSZ není žalovaným a nemůže Ministerstvo spravedlnosti zastupovat, mívá otázku, zda NSZ samo využije vlastní zákonná oprávnění a zda zajistí souhrnné prověření oznámených skutků.

PO PĚTI PŘEDCHOZÍCH DOPLNĚNÍCH A PO VÝSLOVNÉM UPOZORNĚNÍ, ŽE NEJDE O NOVÝ IZOLOVANÝ PODNĚT URČENÝ K DALŠÍMU AUTOMATICKÉMU POSTOUPENÍ, JIŽ NELZE OPAKOVANÉ ZÚŽENÍ OBSAHU PODÁNÍ BEZ DALŠÍHO VYSVĚTLIT NEDOROZUMĚNÍM. JE TŘEBA PŘEZKOUMAT, ZDA JDE O OPAKOVANÝ ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ, KTERÝ OBJEKTIVNĚ ZNEMOŽŇUJE VĚCNÉ POSOUZENÍ CELKU.

III. Konfrontace: co NSZ vědělo – co bylo vyřízeno – co zůstalo bez odpovědi

NSZ prokazatelně vědělo	Vyřízení JUDr. Chmelovou	Nevypořádaná otázka	Nový důkaz 20. 8. 2026
Od roku 2010 je namítána absence jednotného a přezkoumatelného postupu stanovení obsahu THC v konopí; páté a šesté doplnění žádají posouzení celku.	6 NZN 1737/2026-73 zdůrazňuje, že NSZ není žalovaným v řízení 18 A 23/2026, a část věci odkazuje do jiných větví.	Kdo konkrétně a v jakém spise přezkoumal historický odběr, úpravu vzorku, THC/THCA, homogenizaci, SOP, validaci a nejistotu měření?	KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR uvádí absenci SOP pro stanovení obsahu THC v konopí, písemných pokynů k homogenizaci a THC/THCA, validačních protokolů a dalších metodických podkladů v období 2009–2019.
Páté doplnění výslovně popsalo rozdělování, vracení, zužování a zakládání podání bez ověření úplnosti spisu.	Podání jsou znovu rozdělována podle dílčích kompetencí.	Který orgán posoudil propojený skutkový celek a jeho tvrzené následky?	Policie sama nyní současně tvrdí používání ENFSI–UNODC a absenci dobové písemné metodické stopy, kterou by bylo možné přezkoumat.
Šesté doplnění požadovalo jediný souhrnný a přezkoumatelný výsledek.	Takový výsledek dosud označen nebyl.	Existuje vůbec rozhodnutí, v němž byly všechny označené skutkové okruhy samostatně a věcně prověřeny?	Příloha k KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR dokládá skartační/výmazové údaje části metodicko-odborných a kontrolních spisů.

IV. Nové důkazy z 20. srpna 2026 mění důkazní situaci

Kriminalistický ústav dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, uvedl, že jednotlivá OKTE si vlastní standardní operační postupy (SOP – Standard Operating Procedures) tvoří sama a že policejní znalecká pracoviště zvolila hodnocení obsahu THC podle vlastních SOP.

KŘP Moravskoslezského kraje však dne 20. srpna 2026 v rozhodnutí č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, po vyjádření OKTE Frýdek-Místek, uvedlo, že v letech 2009–2019 OKTE SOP pro stanovení obsahu THC v konopí

nemělo; současně nebyly označeny písemné metodické pokyny k homogenizaci, THC/THCA, nejistotě měření, validační protokoly ani metodické postupy KÚ doručené OKTE.

Částečná odpověď téhož dne, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR, naproti tomu tvrdí, že OKTE již v letech 2009–2019 používalo doporučení ENFSI–UNODC Guidelines on Representative Drug Sampling. Rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021, č. j. KU-8331-1/ČJ-2021-2305KM, který tato pravidla výslovně zachycuje a ukládá jejich používání a kontrolu, je však až ze dne 11. listopadu 2021.

BUĎ EXISTOVAL V DOBĚ KONKRÉTNÍ EXPERTIZY KONKRÉTNÍ PŘEDEM URČENÝ POSTUP, PODLE NĚHOŽ BYL OBSAH THC V KONOPÍ STANOVEN, A PAK MUSÍ BÝT OZNAČEN ČÍSLEM, VERZÍ, DATEM ÚČINNOSTI A PŘEDLOŽEN. NEBO TAKOVÝ DOLOŽITELNÝ POSTUP NEEXISTOVAL. OBECNÁ VĚTA „POUŽÍVALI JSME ENFSI–UNODC“ NENÍ DŮKAZEM, ŽE KONKRÉTNÍ HISTORICKÝ ODBĚR A ANALÝZA PODLE TĚCHTO PRAVIDEL SKUTEČNĚ PROBĚHLA.

Příloha k odpovědi KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR navíc obsahuje konkrétní seznam metodicko-odborných výjezdů a dalších spisů s údaji o skartačních řízeních a výmazech. Požadavek na okamžité zajištění zbývajících důkazů proto již není abstraktní.

V. Kárný podnět: JUDr. Lenka Chmelová a opakující se způsob vyřizování

JUDr. Lenka Chmelová podepsala sdělení NSZ ze dne 13. května 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-32, i sdělení ze dne 13. srpna 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-73. Dochované listiny současně prokazují její působení v historické agendě podatele vedené mimo jiné pod sp. zn. 6 NZN 1514/2016 v letech 2016–2017.

Podatel uvádí, že již v roce 2016 podal ve vztahu k postupu JUDr. Lenky Chmelové neúspěšný kárný podnět. NSZ se žádá, aby z vlastní evidence dohledalo původní podnět, jeho spisovou stopu, osobu, která jej vyřizovala, provedené úkony a výsledek.

KÁRNÝ PODNĚT NESMĚ BÝT V ROZHODUJÍCÍM ROZSAHU VYŘÍZEN OSOBOU, PROTI JEJÍMUŽ VLASTNÍMU POSTUPU SMĚŘUJE. ŽÁDÁM PROTO, ABY POSOUZENÍ POSTUPU JUDr. LENKY CHMELOVÉ PŘEVZALA JINÁ OPRÁVNĚNÁ OSOBA A ABY SE K VÝSLEDKU VÝSLOVNĚ VYJÁDRILA NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ.

VI. Nešetřené skutkové okruhy: žádám evidenční stopu, nikoli další obecnou odpověď

Podněty ve věci 6 NZN 1737/2026 nešetřené opakovaně patnácti let NCOZ a následně všemi stupni státních zastupitelství a soudů, kam je v letech 2011–2021 KSZ v Brně předkládalo do trestních řízení podatele jako součást obhajoby, označuje následující tvrzené trestněprávní okruhy. Uvedení paragrafů není výrokem o vině konkrétní osoby; jde o požadavek, aby skutky byly posouzeny podle skutečného obsahu a podle právní úpravy účinné v době tvrzeného jednání.

- § 20 ve spojení s § 140 trestního zákoníku – tvrzená příprava úmyslných útoků na život;
- § 149 odst. 3–5 – tvrzené mučení a jiné nelidské a kruté zacházení;
- § 177 – útisk;
- § 181 – poškození cizích práv;
- § 220 – porušení povinnosti při správě cizího majetku;

- § 329 – zneužití pravomoci úřední osoby;
- § 330 – maření úkolu úřední osoby z nedbalosti;
- § 346 – nepravdivý znalecký posudek;
- § 347a – maření spravedlnosti;
- § 357 – šíření poplašné zprávy;
- § 401 – zločiny proti lidskosti, jak byly tvrzeny v podnětu z roku 2016.

U KAŽDÉHO Z VÝŠE UVEDENÝCH SKUTKOVÝCH OKRUHŮ ŽÁDÁM JEDINOU OVĚŘITELNOU ODPOVĚĎ: KDO JEJ PROVĚŘOVAL, POD JAKOU SPISOVOU ZNAČKOU, JAKÉ KONKRÉTNÍ ÚKONY BYLY PROVEDENY, JAKÝM PROCESNÍM ÚKONEM BYL VYŘÍZEN A KDE JE TENTO ÚKON ZALOŽEN. POKUD TAKOVÝ DOKUMENT NEEXISTUJE NEBO JEJ NSZ NEMÁ, ŽÁDÁM, ABY TO BYLO VÝSLOVNĚ SDĚLENO.

VII. Co již nebude považováno za odpověď

Za věcné vypořádání výše položených otázek nelze považovat samotné sdělení, že:

- podání bylo postoupeno jinému orgánu;
- podání bylo vzato na vědomí nebo založeno;
- jiný orgán se věcí v minulosti „zabýval“, aniž je označen konkrétní skutek, spis, provedené úkony a výsledek;
- NSZ není žalovaným v řízení proti Ministerstvu spravedlnosti;
- NSZ vykonává dohled pouze nad bezprostředně nižšími státními zastupitelstvími, aniž současně sdělí, jak využilo vlastní pravomoci právě vůči těmto bezprostředně nižším článkům;
- policejní znalecká pracoviště jsou odborná nebo jejich pracovníci vysokoškolsky vzdělaní, aniž je označen konkrétní historický postup použitý v konkrétní expertize.

VIII. Návrh opatření – jedenáct přesných odpovědí

1. Založit toto podání jako sedmé doplnění předžalobní výzvy do spisu 6 NZN 1737/2026 a nevyčleňovat jeho skutkové jádro do dalšího izolovaného spisu.
2. Současně je evidovat jako kárný podnět ve vztahu k postupu JUDr. Lenky Chmelové; bude-li veden odděleně, sdělit jeho evidenční údaj.
3. Dohledat kárný podnět z roku 2016 ve vztahu k JUDr. Lence Chmelové a označit jeho spisovou značku, vyřizující osobu, provedené úkony a výsledek; nebude-li dohledán, uvést rozsah provedené lustrace.
4. Zajistit, aby důvodnost tohoto kárného podnětu neposuzovala JUDr. Lenka Chmelová sama.
5. Přezkoumat úplnost a věcnost sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-32 ze dne 13. 5. 2026 a č. j. 6 NZN 1737/2026-73 ze dne 13. 8. 2026 ve vztahu ke skutečnému obsahu podání.
6. U každého skutkového okruhu uvedeného v části V označit konkrétní evidenční a rozhodovací stopu jeho prověření.
7. Výslovně označit, který orgán státního zastupitelství odpovídá za souhrnné posouzení propojeného skutkového celku, jak bylo požadováno již šestým doplněním.
8. Vyžádat a porovnat nové listiny KÚ a KŘP ze dne 20. 8. 2026 s podklady, z nichž dřívější orgány dovozovaly standardnost historických policejních znaleckých postupů.
9. Bezodkladně zajistit uchování zbývajících historických SOP, pracovních postupů, chromatogramů, pracovních listů, surových dat, validačních/verifikačních podkladů, záznamů o vzorkování, metodicko-odborných výjezdech a mezilaboratorních zkouškách.

10. Výslovně sdělit, zda a jak NSZ využije vlastní dohledová a jiná zákonná oprávnění a zda po nových důkazech shledává podmínky k využití oprávnění podle § 66 odst. 2 s. ř. s.
11. Poskytnout jedinou souhrnnou odpověď založenou na jménech orgánů, spisových značkách, konkrétních úkonech a rozhodnutích, nikoli na dalším popisu organizační struktury soustavy.

IX. Závěr

PO SEDMI DOPLNĚNÍCH JIŽ NEŽÁDÁM DALŠÍ VYSVĚTLENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ. ŽÁDÁM JMÉNA, SPISOVÉ ZNAČKY, PROVEDENÉ ÚKONY A ROZHODNUTÍ. NEEXISTUJÍ-LI, ŽÁDÁM, ABY NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ TUTO SKUTEČNOST VÝSLOVNĚ KONSTATOVALA A BEZODKLADNĚ PŘIJALA OPATŘENÍ, KTERÉ ZÁKON UMOŽŇUJE.

Nové policejní listiny ze dne 20. srpna 2026 nelze zpětně vydávat za důkaz viny konkrétní osoby. Nelze je však ani ignorovat. Jsou novým úředním důkazem o stavu historické metodické dokumentace, o rozporech v tvrzení policejních orgánů a o ztrátě části kontrolní dokumentace. Právě proto musí být nyní přesně zjištěno, co bylo od roku 2010 skutečně prověřeno a co bylo pouze postoupeno, založeno nebo nahrazeno obecným tvrzením o odbornosti.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

- Sdělení NSZ ze dne 13. 8. 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-73.
- Mimořádně naléhavé doplnění žaloby Městskému soudu v Praze, sp. zn. 18 A 23/2026, ze dne 19. 8. 2026.
- KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026, včetně příloh.
- KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.
- Kriminalistický ústav, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. 6. 2026.
- Kriminalistický ústav, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026.
- Rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021, č. j. KU-8331-1/ČJ-2021-2305KM ze dne 11. 11. 2021, včetně přílohy č. 1.